



P U T U S A N

No. 985 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUSRI Bin MUDIN** ;
Tempat lahir : Dusun Seriang Bandung Desa Talang Alai,
Kecamatan Semidang, Alas Maras ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 30 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 115, Kelurahan Pasar
Mulia, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi /Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena di dakwa:

Bahwa ia Terdakwa GUSRI Bin MUDIN sejak tanggal 23 Maret 2008 sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2008, bertempat di Jl. Sudirman No. 115 Kel. Pasar Mulia Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri Terdakwa yaitu Rahasia Binti Sili'ip dan anak Terdakwa yaitu Albert Bernado Sendi Perdana Bin Gusri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa telah meninggalkan saksi Rahasia Binti Sili'ip dan Elbert Bernado Sendi Perdana Bin Gusri tanpa alasan dan tidak memberi nafkah baik lahir dan bathin yaitu dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap saksi Rahasia Binti Sili'ip dan Elbert Bernado Sendi Perdana Bin Gusri padahal saksi Rahasia Binti Sili'ip merupakan istri Terdakwa yang sah berdasarkan kutipan buku nikah Nomor 259/83/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Masmambang Seluma sehingga sangat membutuhkan perhatian serta sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan saksi Rahasia Binti Sili'ip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elbert Bernado Sendi Perdana Bin Gusri namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rahasia Binti Sili'ip dan Elbert Bernado Sendi Perdana Bin Gusri merasa dirugikan secara lahir dan bathin oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manna tanggal 24 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSRI Bin MUDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gusri Bin Mudin dengan Sdri. Rahasia binti Sili'ip dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 11/Pid.B/2009/PN.MN tanggal 3 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSRI Bin MUDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gusri Bin Mudin dengan Sdri. Rahasia binti Sili'ip dikembalikan kepada pemiliknya ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 985 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 131/Pid.2009/PT.BKL tanggal 28 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 11/Pid.B/2009/PN.MN tanggal 03 Maret 2009 atas nama Terdakwa Gusri Bin Mudin ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang didakwakan pada Terdakwa Gusri Bin Mudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Terdakwa Gusri Bin Mudin tersebut dari segala dakwaan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabat ;
- Membebaskan ongkos perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2010/PN.MN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 09 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna pada tanggal 21 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 09 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi merasa keberatan terhadap putusan tersebut karena pengadilan tinggi Bengkulu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 253 (1) KUHAP, antara lain adalah :

1. Bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf (f), yang berbunyi :

Suatu putusan pemidanaan memuat :

(f). pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang



meringankan Terdakwa; Bahwa setelah kami membaca putusan Pengadilan Tinggi yang dalam amarnya berbunyi antara lain :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 11/Pid.B/2009/PN.MN tanggal 03 Maret 2009 atas nama Terdakwa Gusrt Bin Mudin ;

Ternyata setelah kami membaca secara seksama putusan a quo tersebut, Majelis Hakim pengadilan tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan Pasal 241 KUHP sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum, padahal Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Semestinya, jika pengadilan tinggi dalam putusannya menyatakan "Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 11/Pid.B/2009/PN.MN tanggal 03 Maret 2009 atas nama Terdakwa Gusri Bin Mudin", maka seharusnya dalam pertimbangan hukum dicantumkan atau dituliskan atau dimuat Pasal 241 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan tersebut.

Majelis Hakim dalam putusan pemidanaan harus memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP, dimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP menyatakan bahwa Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara a quo, sama sekali tidak memuat atau menuliskan atau mencantumkan Pasal 241 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan sebagaimana tersebut di atas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (2) KUHP, jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan tinggi dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan pengadilan tinggi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi :
Suatu putusan pemidanaan memuat :



(d). pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara a quo dalam pertimbangan putusnya dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik dalam Pasal 9 maupun Pasal 49 tidak menjelaskan apa yang dimaksud menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, demikian pula pada penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasalnya dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu bahwa menelantarkan berasal dari kata lancar mendapat awalan me dan akhiran kan menurut kamus bahasa Indonesia berarti tidak terpelihara sehingga yang dimaksud dengan menelantarkan orang adalah "meninggalkan orang di suatu tempat yang tidak aman, tanpa dibekali makanan".

Bahwa menurut kami pendapat Majelis Hakim bertentangan dengan pengertian menelantarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Bahwa jelas berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa adalah orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yaitu istri sah Terdakwa yang dinikahi secara sah menurut hukum oleh Terdakwa dan anak Terdakwa adalah anak yang sah dari Terdakwa menurut hukum karena diperoleh dari hubungan perkawinan yang sah antara Terdakwa dan istri Terdakwa (berdasarkan kutipan buku nikah nomor 259/83/VIII/1995 tanggal 20 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh KUA Masmambang Kec. Talo Kab. Seluma). Bahwa benar berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Terdakwa telah terikat menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anak Terdakwa. Bahwa benar dari fakta di persidangan diketahui bahwa sejak bulan Maret 2008 sampai saat ini Terdakwa tidak ada memberikan penghidupan,



perawatan, atau pemeliharaan terhadap istri dan anak Terdakwa dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa.

Bahwa benar dari fakta di persidangan diperoleh bahwa tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap istri dan anak-anak Terdakwa yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa beralih seluruhnya menjadi tanggung jawab istri Terdakwa yaitu membiayai penghidupan dirinya sendiri dan anak-anak hasil dari hubungan perkawinan antara Terdakwa dan istri Terdakwa dan membiayai sekolah anak Terdakwa hasil dari perkawinan yang sah dengan jalan membuka toko alat-alat listrik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang kami peroleh dari fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan bunyi dari ketentuan dari Pasal 9 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, kami berkesimpulan bahwa unsur "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah "meninggalkan orang di suatu tempat yang tidak aman tanpa dibekali makanan" sama sekali tidak menyentuh substansi apa yang dimaksud bunyi Pasal 9 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa hanya dengan berdasarkan pendapat majelis hakim sendiri mendefinisikan apa yang dimaksud dengan menelantarkan dengan tidak mengacu pada apa yang dimaksud menelantarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa menurut kami dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara a quo yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya adalah keliru, dan dalam hal ini menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan perkara a quo telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan tersebut harus dibatalkan,

Majelis Hakim dalam putusan pidana harus memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP, dimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP menyatakan bahwa Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar



penentuan kesalahan Terdakwa. Tetapi Majelis Hakim pengadilan tinggi Bengkulu dalam perkara a quo, sama sekali tidak memuat pertimbangan mengenai ketentuan "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan fakta di persidangan melainkan hanya dengan berdasarkan pada kamus bahasa Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (2) KUHP, jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan tinggi dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan pengadilan tinggi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa benar selama 7 (tujuh) bulan Terdakwa telah meninggalkan saksi Rahasia Binti Sili'ip dan Elbert Bernado Sendi Perdana Bin Gusri tanpa alasan dan tidak memberi nafkah baik lahir dan bathin yaitu dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap saksi Rahasia Binti Sili'ip dan Elbert Bernado Sendi Perdana Bin Gusri padahal saksi Rahasia Binti Sili'ip merupakan istri Terdakwa yang sah berdasarkan kutipan buku nikah Nomor 259/83/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Masmambang Seluma ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 131/Pid/2009/PT.BKL, tanggal 28 Desember 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 11/Pid.B/2009/PN.MN tanggal 3 Maret 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa dirugikan lahir dan bathin ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan korban sudah rujuk kembali dan berjanji akan membina rumah tangga kembali ;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 : Dr. Salman Luthan, SH., MH., berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan Judex Facti yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar ;
- Bahwa walaupun Terdakwa pernah meninggalkan istri dan anaknya selama 7 (tujuh) bulan, tetapi anak dan istri tersebut diberi bekal yang cukup oleh Terdakwa berupa sebuah toko listrik, kebun, yang dapat digunakan untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah kembali ke rumah dan hidup bersama anak dan istrinya ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, yaitu tidak melaksanakan Pasal 241 KUHP, tidak menuliskan pidana, dan karena itu putusan batal demi hukum tidak dapat diterima dan dibenarkan, karena Judex Facti sudah menuliskan pasal pidana (halaman 5), yang berbunyi “ Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 191 ayat (1) KUHP dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota 1 berpendapat kasasi tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 985 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Manna ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANNA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 131/Pid/2009/PT.BKL, tanggal 28 Desember 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 11/Pid.B/2009/PN.MN tanggal 3 Maret 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSRI Bin MUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSRI Bin MUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gusri Bin Mudin dengan Sdri. Rahasia binti Sili'ip dikembalikan kepada pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **27 Agustus 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Ketua :
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338